



P U T U S A N

Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Taupik Hidayat Als Opik Bin Djuhaeri (Alm)**
2. Tempat lahir : Depok
3. Umur / Tanggal lahir : 21 Tahun/ 10 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki - Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Srikaya 2 Nomor 40 RT 003/ RW 004, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Taupik Hidayat Als Opik ditangkap sejak tanggal 21 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 20 Desember 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan 19 Januari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 04 Januari 2025;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;
7. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Efendy Santoso, S.H., M.H., Dkk., dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) beralamat di Jl. Pangeran Jayakarta RT.004/RW.003, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 03 Februari 2025;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 23 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Bks tanggal 23 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Taupik Hidayat Alias Opik Bin Djuhaeri (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menguasai, membawa, menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Taupik Hidayat Alias Opik Bin Djuhaeri (Alm) berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis Clurit
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon hukuman yang serendah-rendahnya atau seringannya bagi Terdakwa, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Terdakwa mengakui dan berterus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa kooperatif dan memberikan bukti yang sangat signifikan sehingga mengungkap tindak pidana secara lebih efektif;
- Teman Terdakwa yang bernama Denny Setiawan ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa dalam kasus yang sama, didakwa dengan pasal yang sama dan juga diajukan di Pengadilan Negeri Bekasi telah dituntut jaksa dengan

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana 10 (sepuluh) bulan dan telah diputus oleh Hakim dengan hukuman 5 (lima) bulan;

- Terdakwa masih muda dan ingin memulai hidup baru sehingga perkara ini merupakan pelajaran hidup yang berharga untuk menata masa depan;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-05/M.2.17/Eku.2/01/2025 tanggal 16 Januari 2025 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Taupik Hidayat Alias Opik Bin Djuhaeri (Alm) pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada bulan September 2024, bertempat di Kampung Bojong Menteng, RT/RW 004/004, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Octavianus Bhimantara Putra membuka akun instagram miliknya dan menemukan informasi bahwa ada kelompok pemuda yang menamakan "Pertigaan Bojong Menteng" yang sedang mencari lawan kelompok "Cikunir All Star" untuk melakukan tawuran. Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi Octavianus Bhimantara Putra dan saksi M. Firmansyah menuju Kampung Bojong Menteng, RT/RW 004/004, Kelurahan Bojong Menteng, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi dan menemukan beberapa orang yang akan melarikan diri, sehingga saksi Octavianus Bhimantara Putra dan saksi M. Firmansyah melakukan pengejaran dan berhasil mengamankan Terdakwa yang pada saat itu sedang membawa 1 (satu)

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu milik Terdakwa yang akan digunakan oleh Terdakwa untuk tawuran.

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu tersebut dengan cara membeli secara *online* yang sengaja Terdakwa pesiapkan untuk dipergunakan pada saat tawuran. Adapun Terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa, serta Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu tersebut.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan dan Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Octavianus Bhimantara Putra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Sektor Rawalumbu;
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah membawa senjata tajam;
 - Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira jam 03.00 WIB di Kp. Bojong Menteng RT.004/ RW 004 Kel. Bojong Menteng Kec. Rawalumbu Kota Bekasi;
 - Bahwa awal Saksi mengetahui Terdakwa membawa senjata tajam tersebut melalui *live* akun *fake* Instagram milik Saksi dan menemukan ada *geng* atau kelompok pemuda yang menamakan "Pertigaan Bojong Mentang" yang mencari lawan menamakan "Cikunir All Star" untuk melakukan tawuran, sehingga Saksi langsung menyampaikan kepada Katim Saksi yang bernama Aipda M. Firmansyah;
 - Bahwa setelah Saksi berserta tim mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama tim yang dipimpin oleh Aipda M. Firmansyah mengarahkan anggota

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tim untuk menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi Saksi bersama tim langsung menghampiri dan melakukan pemeriksaan terhadap para kelompok pemuda tersebut;

- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut Saksi beserta tim mengamankan beberapa orang dan menemukan beberapa senjata tajam diantaranya pedang, celurit, corbek, stik golf, dan ada beberapa unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan sebagian tanpa kunci kontak;
- Bahwa barangb bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit panjang yang diperlihatkan dalam persidangan ini, adalah yang dibawa oleh Terdakwa saat ditangkap, dan celurit tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit tersebut tidak mempunyai izin dari pihak mana pun dan tidak ada hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa pada saat Saksi beserta tim tiba di lokasi Terdakwa dan kelompoknya belum sempat tawuran, pada saat itu situasi di lokasi masih dalam keadaan sepi hanya ada Terdakwa dan kelompoknya saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi M. Firmansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan Saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Sektor Rawalumbu;
- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira jam 03.00 WIB di Kp. Bojong Menteng RT.004/ RW 004 Kel. Bojong Menteng Kec. Rawalumbu Kota Bekasi;
- Bahwa awal Saksi Octavianus Bhimantara Putra mengetahui Terdakwa membawa senjata tajam tersebut melalui *live* akun *fake* Instagram miliknya dan menemukan ada *geng* atau kelompok pemuda yang menamakan "Pertigaan Bojong Mentang" yang mencari lawan menamakan "Cikunir All Star" untuk melakukan tawuran, sehingga Saksi Octavianus Bhimantara Putra langsung menyampaikan/memberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa setelah Saksi beserta tim mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama tim yang dipimpin oleh saksi mengarahkan anggota tim untuk menuju ke lokasi tersebut dan sesampainya di lokasi Saksi bersama tim

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghampiri dan melakukan pemeriksaan terhadap para kelompok pemuda tersebut;

- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut Saksi berserta tim mengamankan beberapa orang dan menemukan beberapa senjata tajam diantaranya pedang, celurit, corbek, stik golf, dan ada beberapa unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan sebagian tanpa kunci kontak;
- Bahwa barang berupa celurit jenis corbek tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit panjang dan tidak mempunyai izin dari pihak mana pun, dimana 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit tersebut tidak ada hubungan pekerjaan dengannya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit panjang yang diperlihatkan dalam persidangan ini, adalah yang dibawa oleh Terdakwa saat ditangkap;
- Bahwa pada saat Saksi beserta tim tiba di lokasi Terdakwa dan kelompoknya belum sempat tawuran, pada saat itu situasi di lokasi masih dalam keadaan sepi hanya ada Terdakwa dan kelompoknya saja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tanpa izin pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira jam 03.00 WIB di Kp. Bojong Menteng RT004/ RW 004 Kel. Bojong Menteng Kec. Rawalumbu Kota Bekasi;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit tersebut adalah untuk tawuran, namun Tawuran tersebut belum terjadi karena pada saat Terdakwa dan kelompok Terdakwa sedang berkumpul untuk melakukan tawuran anggota kepolisian datang dan menangkap Terdakwa;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa bergabung dengan kelompok pemuda "Pertigaan Bojong Menteng" yang sedang mencari lawan dari kelompok "Cikunir All Star" untuk melakukan tawuran;
- Bahwa didalam membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit tersebut Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak mana pun dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit bergagang kayu tersebut dengan cara membeli secara *online* yang sengaja Terdakwa persiapkan untuk dipergunakan pada saat tawuran;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit panjang yang diperlihatkan dalam persidangan ini, adalah milik Terdakwa, yang Terdakwa bawa saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis Celurit panjang;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Taupik Hidayat Als Opik Bin Djuhaeri (Alm) telah membawa senjata tajam jenis celurit pada saat akan tawuran pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira jam 03.00 WIB di Kp. Bojong Menteng RT.004/ RW 004 Kel Bojong Menteng Kec. Rawalumbu Kota Bekasi;
- Bahwa awalnya Saksi Octavianus Bhimantara Putra, sedang melakukan patroli ciber melalui *live* akun *fake* Instagram miliknya dan menemukan ada *geng* atau kelompok pemuda yang menamakan kelompoknya "Pertigaan Bojong Menteng" yang mencari lawan dengan nama "Cikunir All Star" untuk melakukan tawuran, sehingga Saksi Octavianus Bhimantara Putra langsung menyampaikan informasi tersebut kepada atasannya yaitu Aipda M. Firmansyah;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, maka saksi Octavianus Bhimantara Putra bersama tim yang dipimpin oleh Aipda M. Firmansyah menuju ke lokasi dimaksud dan sesampainya di lokasi langsung menghampiri dan melakukan pemeriksaan terhadap kelompok pemuda tersebut, dan dilakukan pemeriksaan selanjutnya mengamankan beberapa orang Pemuda tersebut , karena ditemukan beberapa senjata tajam diantaranya pedang, celurit, corbek, stik golf, dan ada beberapa unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan sebagian tanpa kunci kontak;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit panjang tersebut untuk tawuran, namun Tawuran belum sempat terjadi, karena pada saat Terdakwa dan kelompoknya sedang berkumpul untuk melakukan tawuran, tiba-tiba anggota kepolisian datang dan menangkap Terdakwa dan beberapa temannya;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit panjang bergagang kayu tersebut dengan cara membeli secara *online* yang sengaja Terdakwa pesiapkan untuk dipergunakan pada saat tawuran;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak mana pun dan juga tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa celurit panjang yang dibawa tersebut sangat membahayakan keselamatan jiwa orang lain;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal pasal Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa "Barang siapa" adalah subjek hukum baik perseorangan (*persoonlijke*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan tersebut secara hukum;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum orang yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya yang dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Taupik Hidayat Als Opik Bin Djuhaeri (Alm) yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-05/M.2.17/Eku.2/01/2025 tanggal 16 Januari 2025 ternyata

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan dan selama persidangan Terdakwa tersebut mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sedangkan tentang perbuatannya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian fakta hukum di atas, unsur “Barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan dengan tanpa hak berarti pada diri seseorang tidak ada kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan atas sesuatu, mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang dalam hal ini senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*). Dengan demikian bahwa kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan, mempergunakan itu baru ada pada diri seseorang setelah ada izin sesuai Undang-Undang yang membolehkan untuk itu;

Menimbang bahwa dapat disimpulkan frasa tanpa hak disini jika orang tersebut melakukan perbuatan “tanpa hak” maka orang tersebut dapat dipidana karena dinilai tidak memiliki kepentingan baik secara pribadi atau menurut undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa Taupik Hidayat Als Opik Bin Djuhaeri (Alm) telah membawa senjata tajam jenis celurit pada saat akan tawuran pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira jam 03.00 WIB di Kp. Bojong Menteng RT.004/ RW 004 Kel Bojong Menteng Kec. Rawalumbu Kota Bekasi;

Menimbang bahwa awalnya Saksi Octavianus Bhimantara Putra, sedang melakukan patroli ciber melalui *live* akun *fake* Instagram miliknya dan menemukan ada *geng* atau kelompok pemuda yang menamakan kelompoknya “Pertigaan Bojong Menteng” yang mencari lawan dengan nama “Cikunir All Star” untuk melakukan tawuran, sehingga Saksi Octavianus Bhimantara Putra langsung menyampaikan informasi tersebut kepada atasannya yaitu Aipda M. Firmansyah, setelah mendapatkan informasi tersebut, maka saksi Octavianus Bhimantara Putra bersama tim yang dipimpin oleh Aipda M. Firmansyah menuju

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke lokasi dimaksud dan sesampainya di lokasi langsung menghampiri dan melakukan pemeriksaan terhadap kelompok pemuda tersebut, dan dilakukan pemeriksaan selanjutnya mengamankan beberapa orang Pemuda tersebut, karena ditemukan beberapa senjata tajam diantaranya pedang, celurit, corbek, stik golf, dan ada beberapa unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan sebagian tanpa kunci kontak;

Menimbang, bahwa didalam membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis celurit tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak mana pun dan juga tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dan dapat mengancam keselamatan jiwa orang lain

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian fakta hukum di atas, unsur "Tanpa hak" telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia Sesuatu Senjata Pemukul, senjata Penikam atau senjata Penusuk;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, karena ada penggunaan kata "atau" dan "tanda koma" dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal tersebut berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur ini lebih lanjut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mendefinisikan hal-hal sebagai berikut:

- Menguasai: Dalam KBBI diartikan berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu); mengenakan kuasa (pengaruh dan sebagainya) atas; dapat mengatasi keadaan; mengurus; menahan; mengendalikan; mampu sekali dalam bidang;
- Menyimpan: menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan lain sebagainya;
- Membawa: memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;



- Senjata penikam (*steek weapon*) adalah senjata pendek berujung runcing yang digunakan dalam perkelahian jarak dekat. Termasuk di sini adalah pisau belati;
- Senjata penusuk (*stoot weapon*) adalah senjata yang digunakan dalam jarak yang relatif lebih jauh. Termasuk di sini adalah samurai, tombak dan panah;
- Senjata tajam: adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai, membunuh dan menghancurkan suatu benda. Dalam KBBI, senjata tajam ("sajam") diartikan sebagai senjata yang tajam seperti pisau, pedang, golok;

Menimbang bahwa senjata tajam dalam arti positif merupakan alat untuk membela diri, mempertahankan kedaulatan negara, penegakan hukum, tetapi dalam arti negatif penggunaan senjata tajam dan secara melawan hukum akan mengganggu ketertiban umum (tindakan kriminalitas) dan merupakan ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masalah penyalahgunaan senjata api adalah merupakan suatu hal yang sangat berbahaya dan beresiko tinggi. Hal mana penyalahgunaan senjata tajam dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ataupun orang banyak. Hukum yang mengatur klasifikasi senjata tajam yaitu Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Darurat No.12 tahun 1951 yang dimaksud dengan Senjata Pemukul, Senjata Penikam atau senjata Penusuk dalam pasal ini adalah, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa Taupik Hidayat Als Opik Bin Djuhaeri (Alm) telah membawa senjata tajam jenis celurit pada saat akan tawuran pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekira jam 03.00 WIB di Kp. Bojong Menteng RT.004/ RW 004 Kel Bojong Menteng Kec. Rawalumbu Kota Bekasi;

Menimbang bahwa awalnya Saksi Octavianus Bhimantara Putra, sedang melakukan patroli cyber melalui *live* akun *fake* Instagram miliknya dan menemukan ada *geng* atau kelompok pemuda yang menamakan kelompoknya "Pertigaan Bojong Menteng" yang mencari lawan dengan nama "Cikunir All Star" untuk melakukan tawuran, sehingga Saksi Octavianus Bhimantara Putra langsung menyampaikan informasi tersebut kepada atasannya yaitu Aipda M.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah, setelah mendapatkan informasi tersebut, maka saksi Octavianus Bhimantara Putra bersama tim yang dipimpin oleh Aipda M. Firmansyah menuju ke lokasi dimaksud dan sesampainya di lokasi langsung menghampiri dan melakukan pemeriksaan terhadap kelompok pemuda tersebut, dan dilakukan pemeriksaan selanjutnya mengamankan beberapa orang Pemuda tersebut, karena ditemukan beberapa senjata tajam diantaranya pedang, celurit, corbek, stik golf, dan ada beberapa unit kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan sebagian tanpa kunci kontak;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis celurit panjang tersebut untuk tawuran, namun tawuran belum sempat terjadi, karena pada saat Terdakwa dan kelompoknya sedang berkumpul untuk melakukan tawuran, tiba-tiba anggota kepolisian datang dan menangkap Terdakwa dan beberapa teman, dimana Terdakwa memperoleh 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit panjang bergagang kayu tersebut dengan cara membeli secara *online* yang sengaja Terdakwa pesiapkan untuk dipergunakan pada saat tawuran;

Menimbang, bahwa sesuai uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa celurit yang dibawa oleh Terdakwa tersebut termasuk Senjata penikam atau senjata penusuk, dan bukan merupakan alat pertanian maupun benda pusaka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3, ini telah terpenuhi dalam perbuatan diri Terdakwa ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka pula Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa Taupik Hidayat Als Opik Bin Djuhaeri (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan penuntut umum tersebut, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan pribadinya, Terdakwa memohon keringanan hukuman, dengan alasan salah satunya adalah bahwa Teman Terdakwa yang bernama Denny Setiawan, yang ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa dalam kasus yang sama, didakwa dengan pasal yang sama dan juga diajukan di Pengadilan Negeri Bekasi ini, telah dituntut Jaksa dengan pidana penjara 10 (sepuluh) bulan dan telah diputus oleh Majelis Hakim lain dengan hukuman 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa sepanjang mengenai kontruksi hukumnya, namun Majelis tidak sependapat mengenai pidana yang dijatuhkan, karena dengan tuntutan 5 (lima) tahun tersebut, sangatlah tidak sebanding dengan perbuatannya dan terlalu berat bagi Terdakwa, serta terdapat disparitas yang sangat jauh dengan perkara yang sama, yang diajukan pula oleh Kejaksaan yang sama pula, sehingga menurut Majelis Hakim sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Bks



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis Clurit, karena merupakan sarana kejahatan dan dapat membahayakan jiwa orang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat dan membahayakan keselamatan jiwa orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, dan menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda, sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1995 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Taupik Hidayat Als Opik Bin Djuhaeri (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai, membawa, dan mempunyai dalam miliknya senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Clurit, untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025 oleh Dr. Istiqomah Berawi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suparna, S.H. dan Tri Riswanti, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 17 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Dedi Irwansah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi serta dihadiri oleh Fadlan Khairad Perangin Angin, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suparna, S.H.

Dr. Istiqomah Berawi, S.H., M.H.

Tri Riswanti, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Dedi Irwansah, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2025/PN Bks